

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท เสรี วัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 119/2534

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 99, มาตรา 102, มาตรา 102 ทวิ, มาตรา 112,
มาตรา 112 ทวิ

โจทก์นำสินค้าเข้า พนักงานของจำเลยเห็นว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้าต่ำไปและ
สำแดงรายการสินค้าเท็จ จึงให้โจทก์นำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันมาวางโจทก์นำ
หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารมาวางประกันในวงเงิน 400,000 บาท และ
783,000 บาท ตามลำดับพนักงานของจำเลยจึงตรวจปล่อยสินค้าให้โจทก์ ต่อมาเจ้า
พนักงานของจำเลยได้มีหนังสือเรียกโจทก์ไปตกลงระงับคดี แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตาม
จึงได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี อันเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ พ.ร.บ.
ศุลกากรฯ กำหนดไว้ ดังนี้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อกล่าวหาหรือ
คำสั่งของจำเลยได้ และเมื่อยังโต้เถียง จำนวนค่าภาษีอากรกันอยู่ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิ
บังคับให้จำเลยคืนหลักประกัน ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจพบว่า
โจทก์กระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ศุลกากรฯ ถ้า โจทก์ยอมเสียค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ
ก็ทำให้คดีอาญาระงับได้ตามมาตรา 102 และ 102 ทวิสินค้าที่โจทก์นำเข้าได้
ระบุว่าเป็นกระบอกสูบเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า เอ็น.พี.อาร์. แต่ในตัวสินค้ามี
เครื่องหมายรถยนต์ ฮีโน่ โตโยต้า และนิสสัน พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงถือเอา
ราคาตามที่บริษัทรถยนต์ฮีโน่ โตโยต้า และนิสสัน นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นราคา
เทียบเคียง โดยลดให้ร้อยละห้า และถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เพื่อนำไป

คำนวณหาอากรที่ขาด กำหนดเป็นเกณฑ์ให้โจทก์เสียค่าปรับอันจะได้ระงับคดีอาญา
ดังนี้เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายโดยชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าขอเสีย
ภาษีอากรต่อกรมศุลกากรจำเลย เพื่อนำของออกตามระเบียบพนักงานของจำเลย
ตรวจสอบใบขนสินค้าของโจทก์แล้วรับรองออกใบขนสินค้าให้โจทก์ ตามใบขนสินค้า
ขาเข้า และแบบแสดงรายการค้าเลขที่ 049-50270 จำเลยรับชำระเงินอากรขาเข้า
ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ตามที่โจทก์แสดงไว้เป็นเงินค่าภาษีอากรรวมทั้ง
สิ้น 507,203.13 บาท แต่พนักงานของจำเลยไม่ได้พอใจราคาสินค้าตามที่โจทก์ซื้อมา
จึงให้โจทก์วางประกันเพิ่มไว้อีกต่างหากในวงเงิน 400,000 บาท ซึ่งโจทก์จำเป็นต้อง
วางประกันเพื่อนำของออกจากกรมศุลกากร มิใช่เป็นการวางไว้ตามความสมัครใจ
ต่อมาพนักงานของจำเลยอ้างว่า โจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งมีคำสำคัญเกี่ยวกับ
รายละเอียดสินค้า เครื่องหมายการค้า และอัตราส่วนลดเป็นเท็จ พนักงานของจำเลย
ได้ตีราคาสินค้าของโจทก์เพิ่มสูงขึ้นจากราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อมาจริง และได้ให้โจทก์
วางประกันเพิ่มไว้อีกเป็นครั้งที่ 2 ในวงเงิน 783,000 บาท เมื่อโจทก์วางประกันให้
แล้ว พนักงานของจำเลยจึงตรวจปล่อยส่งมอบสินค้าแก่โจทก์ ต่อมาระหว่างวันที่ 20
ตุลาคม 2530 พนักงานของจำเลยได้มีหนังสือถึงโจทก์แจ้งให้โจทก์ไปทำความตกลง
ระงับคดีในชั้นศุลกากรโดยให้จำเลยเสียค่าปรับเป็นเงิน 356,718 บาท กับต้องเสียค่า
ภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วน ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของจำเลย จึงไม่ยอม
ชำระเงินแก่จำเลยตามที่กล่าวอ้าง ต่อมากรมศุลกากรจำเลยได้แจ้งความให้ดำเนินคดี
กับโจทก์ในความผิดฐานยื่นใบขนสินค้าและแสดงรายการสินค้าเป็นเท็จ ราคาสินค้าที่
โจทก์ซื้อเข้ามา และแสดงไว้ในใบขนสินค้ายื่นเสียภาษีแก่จำเลยดังกล่าวนั้น เป็น

ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ส่วนการจะเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกับสินค้ายี่ห้ออื่นเท่ากับเป็นวิธีการที่จะตีราคาสินค้าโจทก์เพิ่มขึ้น ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย และไม่เคยยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง จึงขอให้ศาลพิพากษาว่า จำเลยตีราคาสินค้าโจทก์แล้วประเมินโดยคำนวณอากรขาเข้า ภาษีการค้า จากราคาสินค้าที่ดีเพิ่มตามที่กล่าวในฟ้องไม่ชอบให้ยกเลิกเพิกถอนการตีราคาสินค้าประเมินอากรดังกล่าวนั้นเสีย และให้ศาลพิพากษาว่า ที่จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์แสดงรายการสินค้าเป็นเท็จทำให้ภาษีอากรขาดแล้วกำหนดปรับโจทก์ไม่ชอบ ให้ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนี้เสีย กับให้จำเลยคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า 400,000 บาท และ 783,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เลขที่ 049-50270 และได้นำเข้าสินค้าประเภทกระบอกสูบเครื่องยนต์ตามที่มีราคาตามที่โจทก์ได้สำแดงไว้ในบัญชีราคาสินค้าเลขที่ 9175 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2529ของบริษัทนิปปอนฟิสตอนริง จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น เป็นราคาซี.ไอ.เอฟ. คิดเป็นเงินไทย 1,759,542.57 บาท โดยโจทก์ผู้นำเข้าได้ชำระค่าภาษีอากรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 507,203.13 บาท ให้แก่จำเลยแต่เนื่องจากโจทก์จะต้องชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม เจ้าพนักงานของจำเลยจึงได้สั่งให้โจทก์วางเงินประกันเพิ่มเติมในวันที่ 11 เมษายน 2529ในวงเงินประกัน 400,000 บาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าของจำเลยได้ตรวจพบว่าสินค้าตามรายการที่ 1 ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 049-50270 และรายการในบัญชีราคาสินค้า (ใบอินวอยซ์) เลขที่ 9175 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2529ของบริษัทนิปปอนฟิสตอนริง จำกัด จากประเทศญี่ปุ่นได้สำแดงไว้ว่าเป็นกระบอกสูบบุหรี่ เอ็น.พี.อาร์. จำนวน 4,770 ชิ้น โจทก์ผู้นำเข้าได้สำแดงหมายเลขอะไหล่สินค้าของโจทก์ดังกล่าวผิดไป จากความเป็นจริงรวม 8 รายการ เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจะต้องประเมินราคาสินค้าเป็นอะไหล่แท้ และสินค้าตามรายการที่ 1 และ 14 เป็นอะไหล่ที่ทดแทนอะไหล่แท้ ฉะนั้นเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงต้องทำการประเมินราคาสินค้าลดได้ไม่เกิน 5%

ของบัญชีกำหนดราคาสินค้า (ไพร์ลิส) ของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนในประเทศไทย จึงได้ส่งเรื่องให้กองพิธีการและประเมินอากรของจำเลยทำการประเมินราคาสินค้าและอากรที่โจทก์ผู้นำเข้าได้ชำระไว้ขาด และส่งเรื่องให้กองคดีของจำเลยดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์การตีราคาสินค้าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยก็โดยอาศัยราคาอันแท้จริงในท้องตลาด มีอำนาจประเมินราคาใหม่ได้เมื่อเห็นว่า ราคาสินค้าตามที่โจทก์สำแดงไว้มีราคาต่ำกว่าราคาในท้องตลาด ฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยขอให้การต่อสู้ว่า โจทก์ได้กระทำผิดโดยสำแดงเท็จ ได้มีหนังสือให้โจทก์ไปทำความตกลงระงับคดี แต่โจทก์ไม่ยอมไป จำเลยจึงได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับโจทก์ ซึ่งจำเลยยังรอผลคดีอาญาอยู่ เนื่องจากโจทก์ไม่ไปทำความตกลงระงับคดี และเพื่อรอผลคดีอาญาถึงที่สุด จำเลยจึงไม่ได้ออกแบบแจ้งการประเมินอากรให้โจทก์ทราบ การกระทำของจำเลยเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายโจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ขอให้โจทก์ไปตกลงระงับคดีและดำเนินคดีอาญาฐานสำแดงเท็จ สำหรับหลักทรัพย์ที่โจทก์นำมาค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท และ 783,000 บาทนั้น เฉพาะโจทก์อาจจะต้องชำระภาษีอากรหรือภาษีอากรเพิ่ม โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด ขอเข้าเป็นผู้ค้ำประกันต่อกรมศุลกากรนับแต่วันรับแจ้งผลการประเมินให้ชำระ ธนาคารจะเข้าชำระเงินแทนให้กรมศุลกากรจำเลยภายในเวลา 15 วัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิให้จำเลยคืนเงินประกัน

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 โจทก์ได้ซื้อกระบอกลูกสูบเครื่องยนต์ยี่ห้อ เอ็น.พี.อาร์. จากบริษัท เอ็น.พี.อาร์. นิปปนแปซิฟิคตอริงจำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4,770 ชิ้น รวม 21 รายการ เข้ามาในราชอาณาจักร ครั้นวันที่ 3 เมษายน 2529 โจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าโดยสำแดงราคาสินค้าคิดเป็นเงิน ไทย 1,759,942.57 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยเห็นว่าราคาที่สำแดงไว้ต่ำไป ให้โจทก์นำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันวางต่อจำเลยโจทก์ได้นำหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด วางประกันในวงเงิน 400,000 บาท ต่อมาโจทก์ได้ขอ ตรวจปล่อยสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของจำเลย พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ยอมตรวจ ปล่อยสินค้าให้โจทก์ โดยอ้างว่าโจทก์สำแดงหมายเลขของอะไหล่แท้ไม่ถูกต้อง และ สินค้าบางรายการมียี่ห้อฮิโนปรากรในตัวสินค้าที่โจทก์นำเข้ามา โจทก์จะต้องเสีย ภาษีเพิ่มขึ้น การกระทำของโจทก์เป็นความผิดฐานสำแดงเท็จตามมาตรา 27 และ 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 และให้โจทก์หาประกันเพิ่มเติม อีกโจทก์ได้นำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด วางประกันอีกใน วงเงิน 783,000 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงได้ตรวจปล่อยสินค้าให้โจทก์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2529 ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม 2529 จำเลยได้มีหนังสือถึง โจทก์ขอให้ไปทำความตกลงระงับคดีโดยให้โจทก์เสียค่าปรับ 2 เท่าของอากรที่ขาด ตามคำสั่งทั่วไปของกรมศุลกากร ซึ่งใช้ปฏิบัติในการระงับคดีแต่โจทก์ไม่ยอมไปเสีย ค่าปรับจึงระงับคดีทางอาญาไม่ได้ จำเลยจึงได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี แก่โจทก์

ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ข้างต้นเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ตรวจสินค้าที่โจทก์นำเข้าเมื่อเห็นว่าสินค้าที่นำเข้าไม่ตรงกับใบขน สินค้าแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนค่าอากรสำหรับของที่ผ่านศุลกากร เจ้าหน้าที่

ย่อมมีอำนาจให้วางเงินประกันหรือให้มีการค้ำประกันของธนาคารแทนการวางเงิน และถ้าเห็นว่าการทำค้ำประกันเท็จ อาจมีความผิดจะต้องรับโทษทางอาญากรณีเช่นนี้จำเลยอาจจะตกลงงดการฟ้องร้องทางอาญาได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 มาตรา 99, 102 และ 112 การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยในคดีนี้ ปรากฏว่าเมื่อได้ตรวจสอบสินค้าโจทก์ก็เห็นว่าเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง ก็ให้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไปวางประกันไว้ ทั้งการกระทำของโจทก์อาจมีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร จึงได้มีหนังสือเรียกโจทก์ให้ไปตกลงระงับคดีเมื่อโจทก์ไม่ไปตามที่จำเลยมีหนังสือแจ้ง จำเลยจึงส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติศุลกากรกำหนดไว้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจจะฟ้องขอให้เพิกถอนข้อกล่าวหาหรือคำสั่งใดของจำเลยได้ และในกรณีที่มีการวางประกันค่าอากร เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินอากรอันจะพึงเสียและแจ้งให้ผู้นำเข้าทราบ ผู้นำเข้าต้องชำระเงินอากรตามจำนวนที่ได้รับแจ้งให้ครบตามมาตรา 112 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 โจทก์ก็จะได้รับหลักประกันคืน คดีนี้เมื่อยังโต้เถียงจำนวนค่าภาษีอากรกันอยู่ โจทก์ยังไม่มีสิทธิจะบังคับให้จำเลยคืนหลักประกันในชั้นนี้ส่วนที่โจทก์ขอให้ยกเลิกคำสั่งจำเลยที่ตีราคาสินค้าโจทก์แล้วนำไปกำหนดค่าปรับนั้นเห็นว่า "เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจพบว่าการกระทำผิดทางอาญาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร ถ้าโจทก์ยอมเสียค่าปรับตามคำเปรียบเทียบก็ยอมทำให้คดีอาญาระงับไปได้ ตามมาตรา 102 และ 102 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ในการกำหนดค่าปรับจำเลยได้มีคำสั่งอ้างเกณฑ์ระงับคดีตามพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและเป็นธรรมเนียมแก่คู่กรณีซึ่งตามลักษณะการกระทำของโจทก์ ถ้าจะเปรียบเทียบปรับจะต้องปรับ 2 เท่าของอากรที่ขาดในการคำนวณอากรที่ขาดจำเป็นจะต้องเอามาจากราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้า โดยถือราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ

จำเลยตรวจสินค้าแล้วเห็นว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้าโจทก์ได้ระบุว่าเป็นกระบอกสูบ
เครื่องยนต์ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า เอ็น.พี.อาร์. แต่ในตัวสินค้ามียี่ห้อหรือ
เครื่องหมายรถยนต์ฮีโน่ และบางรายการเป็นอะไหล่กระบอกสูบรถยนต์ยี่ห้อรถยนต์
ฮีโน่ โตโยต้า และนิสสัน พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงได้ถือเอาราคาตามที่บริษัท
รถยนต์ฮีโน่ โตโยต้า และนิสสันนำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นราคาเทียบเคียงโดย
ลดให้ร้อยละห้าแล้วถือเป็นราคาอันแท้จริงให้ท้องตลาด เพื่อนำไปคำนวณหาอากรที่
ขาด แล้วได้กำหนดเป็นเกณฑ์ให้โจทก์เสียค่าปรับอันจะได้ระงับคดีทางอาญา ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบได้ให้อำนาจไว้โดยชอบแล้ว เมื่อ
โจทก์ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับจำเลยก็ไม่มีอำนาจบังคับได้ เพียงแต่ส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งของจำเลยตามที่
โจทก์ขอแต่อย่างใด"

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำผอง-โสภณ จันทรเมฆ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ